COMÚ D'ENCAMP

Ordinacions i reglaments

Ordinació del 18-2-2026 de mesures urgents de caràcter tributari i econòmic per pal·liar els efectes del tancament de l'accés a Andorra per l'RN20 sobre el teixit empresarial del Pas de la Casa.

Exposició de motius

El Pas de la Casa viu una situació d'excepcionalitat econòmica derivada del tancament de l'accés per la carretera RN20 des de França. Aquest fet, aliè a la voluntat dels empresaris i ciutadans, ha provocat una interrupció sobtada del flux de visitants, amb un impacte directe en l'activitat econòmica dels establiments comercials de la localitat.

El Comú d'Encamp, conscient de la seva responsabilitat com a administració més propera al ciutadà i en l'exercici de les seves competències de foment de l'activitat econòmica i gestió tributària, considera inajornable l'adopció de mesures extraordinàries per pal·liar els efectes negatius d'aquesta situació sobrevinguda.

Vista la memòria d'aquesta ordinació la qual justifica la necessitat i urgència de l'aprovació de les mesures de caràcter tributari i econòmic així com del suplement de crèdit corresponent.

El Comú d'Encamp proposa l'aprovació d'una ordinació que s'estructura en quatre eixos: l'ajornament de les obligacions tributàries per alleugerir la tresoreria, la bonificació d'impostos i taxes per reduir la càrrega fiscal en proporció a la pèrdua d'ingressos, la creació d'un programa d'ajuts directes per compensar les pèrdues operatives, així com facilitar la mobilitat dels treballadors fronterers i visitants mitjançant la gratuïtat del transport públic conjuntament amb el Govern d'Andorra.

El Comú d'Encamp, en la sessió del Consell de Comú del 18 de febrer del 2026, ha acordat aprovar l'Ordinació amb la redacció següent:

Ordinació mesures urgents de caràcter tributari i econòmic per pal·liar els efectes del tancament de l'accés a Andorra per l'RN20 sobre el teixit empresarial del Pas de la Casa

Primer. Disposicions generals

Article 1. *Objecte*
L'objecte d'aquesta Ordinació és establir un marc de mesures econòmiques, fiscals i socials de caràcter temporal, urgent i extraordinari destinades a mitigar l'impacte econòmic negatiu, provocat pel tancament de l'RN20, al Pas de la Casa.

Article 2. *Àmbit d'aplicació*
1. Les mesures previstes en aquesta Ordinació corresponents a les bonificacions i ajuts directes són d'aplicació exclusiva a les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments situats a la urbanització Sant Pere del Pas de la Casa, els quals l'origen de les seves pèrdues es derivin d'activitats econòmiques classificades en les divisions o classes de la Classificació d'Activitats Econòmiques d'Andorra-2019 (CAEA-2019) següents:

- Divisió (47): Comerç al detall (excepte vehicles de motor i motocicletes).
- Divisió (56): Serveis de menjar i begudes.
- Divisió (55): Serveis d'allotjament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Classe (77.21): Lloguer d'articles d'oci i esportius.
- Classe (45.32): Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

Queden expressament exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordinació les societats participades pel Comú d'Encamp i les activitats que es desenvolupin en el marc d'una concessió administrativa.

2. Així mateix, les mesures relatives al transport públic gratuït són d'aplicació exclusiva als treballadors fronterers i visitants entre l'estació de tren de l'Hospitalet i el Pas de la Casa.

Segon. Mesures de suport a la mobilitat

Article 3. *Suport al transport de passatgers*
S'autoritza una partida pressupostària de fins a 120.000 euros destinada a cofinançar, conjuntament amb el Govern d'Andorra, el cost d'implementació i l'operativitat de les línies regulars d'autobús que connectin la línia d'Andorra-Hospitalet amb el Pas de la Casa, mentre duri el tancament.

Aquesta mesura fa referència a la gratuïtat del transport públic per als treballadors fronterers i visitants del Pas de la Casa, usuaris de la línia d'Andorra -Hospitalet-Andorra.

Tercer. Mesures tributàries i bonificacions

Article 4. *Ajornament fiscal*
Es modifica, amb caràcter excepcional per a l'exercici 2026, el calendari fiscal publicat en l'annex 1 de l'Ordinació del 18-12-2025 del pressupost per a l'exercici 2026, i es fixa la liquidació de l'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals així com la taxa d'higiene pública de radicació de l'1 al 15 d'octubre, pels establiments situats a la urbanització Sant Pere del Pas de la Casa.

Article 5. *Bonificacions tributàries*
1. S'estableix un règim de bonificacions de l'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals així com de la taxa d'higiene pública de radicació estimat per un import màxim de 320.000 euros.

2. La quantia de la bonificació es determinarà en funció de la reducció de la xifra de negoci corresponent a les activitats previstes en l'article 2 de la present ordinació, proporcional al període de tancament de la carretera, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, segons el següent escalat:

- Bonificació del 50% de la part proporcional al període de tancament: Si s'acredita una reducció de la facturació entre el 25% i el 50%.
- Bonificació del 100% de la part proporcional al període de tancament: Si s'acredita una reducció de la facturació superior al 50%.

3. Aquesta bonificació s'aplicarà en la liquidació dels esmentats tributs prèvia presentació de la sol·licitud corresponent abans de l'1 de setembre del 2026. La documentació justificativa a presentar es definirà en el formulari de sol·licitud.

Quart. Ajuts directes al teixit empresarial

Article 6. *Programa d'ajuts directes*
1. S'aprova una línia d'ajuts directes amb una dotació màxima de 1.560.000 euros.

2. L'objectiu d'aquesta tipologia d'ajut directe és compensar parcialment el resultat negatiu d'explotació dels comerços afectats

3. Càlcul de l'ajut: L'ajut consistirà en subvencionar el 25% de les pèrdues del període, tenint en compte com a pèrdues l'EBITDA deduint els interessos de les pòlisses i dels préstecs del període (EBITDA-i) negatiu, generat des de l'1 de desembre del 2025 fins a l'últim dia del mes en què es presenti la sol·licitud o finalitzi el tancament viari. En el càlcul de l'EBITDA-i, caldrà descomptar els ajuts sol·licitats (encara que estiguin pendents de resolució) d'altres administracions públiques.

S'entén per EBITDA-i, l'indicador comptable que proporciona informació sobre el benefici brut d'una empresa calculat sense incloure les despeses per impostos, ni les disminucions de valor per depreciacions o amortitzacions, i que serveix per a avaluar la rendibilitat econòmica de l'organització.

Dipòsit legal: AND.2-2015

4. Límits: S'estableix un límit màxim d'ajut de 10.000 euros per persona física o jurídica titular d'establiments comercials i per tota la durada del tancament.

5. No tindran dret a percebre l'ajut els comerços que tinguin EBITDA-i positiu.

6. Empreses de temporada: Per als establiments que operen exclusivament durant la temporada d'hivern, en el càlcul de les despeses fixes per determinar l'EBITDA-i, es podrà incorporar el prorrateig proporcional en els mesos d'obertura, les despeses corresponents als mesos de tancament.

7. Les sol·licituds es presentaran, d'acord amb el Codi de l'Administració, electrònicament a través del portal de la Seu Electrònica del Comú d'Encamp i es tractaran per ordre d'entrada d'acord amb el segell de temps. Serà un requisit essencial aportar tota la documentació que s'indiqui en el tràmit (documentació comptable, bancària, etc.).

8. La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol fracció mensual fent múltiples presentacions o una única al final del període de tancament. En cas de fer múltiples presentacions, a cada sol·licitud es tornarà a calcular l'ajut corresponent al que se li restarà els ajuts ja atorgats en anteriors presentacions sense mai superar el límit màxim d'atorgament previst.

9. En cas d'exhaurir-se la partida pressupostària i no ser suplementada pel Consell de Comú, les sol·licituds que no es puguin satisfer, d'acord a l'ordre establert en el punt anterior, es desestimaran.

10. La data màxima de presentació de sol·licituds serà l'1 de setembre del 2026.

Cinquè. Control i règim sancionador

Article 7. *Control administratiu*
1. El Departament de Finances serà l'encarregat d'analitzar les sol·licituds de bonificacions i ajuts directes.

2. De requerir aclariments o documentació complementària es comunicarà al sol·licitant i s'obrirà un període d'esmenes corresponent a 10 dies hàbils durant el qual s'haurà d'aportar la documentació i/o informació sol·licitada.

3. El director del Departament de Finances emetrà un informe proposant l'acceptació o la desestimació de la sol·licitud a la Junta de Govern del Comú d'Encamp prèvia fiscalització de la Intervenció Comunal.

Article 8. *Control financer*
El Comú d'Encamp es reserva el dret, d'acord amb l'article 97 de la Llei de les finances comunals, de realitzar controls financers a posteriori a tots beneficiaris de bonificacions o ajuts directes.

En cas de detectar falsedat en les dades aportades o duplicitat no declarada d'ajuts que superin el dany efectiu, es procedirà al reintegrament de l'ajut amb els recàrrecs i interessos legals corresponents, sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se'n derivin.

Article 9. *Delegació de competències*
Per acord de la Junta de Govern es podrà ampliar les activitats previstes en l'article 2 de la present Ordinació per donar resposta a establiments comercials perjudicats que no han estat contemplats.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 18 de febrer del 2026

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015